Ejercicio de preguntas tipo test para corregir en clase

1. **De conformidad con la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes derechos corresponde a las personas de forma exclusiva cuando ostentan la condición de "interesado" en un procedimiento administrativo, y no con carácter general (Art. 13)?**
   a) Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos.
   b) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos.
   c) Exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.
   d) Relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos.

2. **Según las reglas de cómputo de plazos, si una ley nacional establece un plazo fijado en horas sin indicar su naturaleza, ¿cómo se computará?**
   a) Se contarán de hora en hora y de minuto en minuto, considerando hábiles todas las horas del día natural.
   b) Se entenderán hábiles todas las horas que formen parte de un día hábil, descontándose sábados, domingos y festivos.
   c) Se computarán por días naturales, convirtiendo cada 24 horas en un día natural completo.
   d) Las horas serán siempre hábiles independientemente del día, salvo los festivos nacionales.

3. **Un ciudadano es notificado de una resolución sancionadora el día 31 de enero en un año no bisiesto, otorgándosele un plazo de un mes para interponer recurso de alzada. ¿En qué fecha exacta expirará dicho plazo?**
   a) El 1 de marzo del mismo año.
   b) El 28 de febrero, pues si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
   c) El 30 de febrero, por ficción legal administrativa aplicable al cómputo de meses.
   d) El 2 de marzo, dado que los días finales se trasladan al primer día hábil del mes siguiente si no existe correlativo.

4. **Si un sujeto perteneciente a los colectivos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración presenta su solicitud presencialmente en papel, ¿qué efectos se derivan en cuanto a la fecha de presentación?**
   a) La solicitud será inadmitida de plano sin posibilidad de subsanación.
   b) Se le requerirá para que subsane, y se considerará como fecha de presentación aquella en la que entregó originariamente el documento en papel.
   c) Se le requerirá para que subsane, y a efectos de cómputo de plazos, se considerará como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación electrónica.
   d) El órgano tramitador convertirá el documento a formato electrónico de oficio, respetando la fecha original.

5. Según el artículo 32, el órgano competente podrá conceder la ampliación de los plazos establecidos. No obstante, ¿en qué circunstancia material y temporal está terminantemente prohibido acordar esta ampliación?

a) Cuando el procedimiento sea de naturaleza sancionadora.
b) Cuando el plazo haya sido establecido por una norma con rango de Ley.
c) Cuando la petición o decisión de ampliación se produzca con el plazo ya vencido.
d) Cuando la ampliación solicitada exceda de un tercio del plazo original.

6. Cuando por razones de interés público se acuerde la tramitación de urgencia de un procedimiento, se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario. Sin embargo, ¿qué plazos quedan legalmente excluidos de esta reducción?

a) Únicamente los plazos de prescripción y caducidad.
b) Los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
c) Los plazos de prueba e informes preceptivos.
d) Todos los plazos pueden reducirse sin excepción mediante motivación suficiente.

7. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas NO podrán presentarse válidamente en:

a) El registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan.
b) Las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) Las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) En cualquier oficina o sucursal de entidad bancaria de titularidad estatal o autonómica.

8. En cuanto a la eficacia de los actos administrativos, la regla general indica que producen efectos desde la fecha en que se dictan. ¿En qué supuesto excepcional puede otorgarse "eficacia retroactiva"?

a) En ningún caso, la eficacia retroactiva de actos administrativos está expresamente prohibida por la Constitución y la LPACAP.
b) Cuando se dicten en sustitución de actos anulados y produzcan efectos desfavorables.
c) Cuando se dicten en sustitución de actos anulados, o produzcan efectos favorables, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia.
d) Cuando así lo acuerde el órgano instructor mediante resolución motivada, independientemente de los efectos favorables o desfavorables.

9. Una notificación administrativa omite por error la indicación de los recursos procedentes, órgano ante el que presentarlos y plazo. ¿Cuándo comenzará a surtir plenos efectos esta notificación defectuosa?

a) Nunca, será nula de pleno derecho.
b) A los 10 días desde la fecha de su intento de entrega.
c) A partir del momento en que el interesado realice actuaciones que supongan el

conocimiento del contenido y alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.

d) Cuando la Administración la subsane de oficio publicándola en el BOE.

10. En una notificación en papel practicada en el domicilio del interesado, si nadie se hace cargo de la misma en el primer intento, se debe dejar constancia y realizar un segundo intento. ¿Qué requisito horario impone la Ley para este segundo intento?

a) Deberá realizarse en un día distinto dentro de los tres días siguientes, en una franja horaria idéntica.

b) Deberá realizarse dentro de los tres días siguientes, dejando un margen de diferencia de al menos 3 horas entre el primer intento y el segundo.

c) Deberá realizarse al día siguiente hábil a una hora diferente con un margen mínimo de 24 horas.

d) Deberá intentarse obligatoriamente fuera del horario laboral estándar (después de las 18:00 h).

11. ¿Cuándo se entenderá rechazada una notificación electrónica puesta a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración?

a) Cuando transcurran 10 días hábiles sin que el interesado acceda a su contenido.

b) Cuando transcurran 10 días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido.

c) Cuando el interesado lo comunique expresamente por el mismo medio.

d) A los 15 días naturales, salvo que de oficio se acuerde prorrogar el plazo.

12. En relación con las notificaciones y la publicación, ¿en cuál de los siguientes casos la publicación de un acto administrativo no es sustitutiva de la notificación, sino un requisito adicional de validez?

a) En los procedimientos en los que la Administración estime que la notificación individual es muy gravosa económicamente.

b) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.

c) En los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva de cualquier Administración Pública.

d) Las opciones B y C son supuestos donde la publicación sustituye a la notificación, no es adicional. (Pista: lee bien el enunciado y el Art. 45).

13. Doctrina y Ley definen la "vía de hecho" administrativa como:

a) La utilización de la fuerza pública para ejecutar un acto administrativo previo debidamente notificado.

b) La actuación material y coactiva de la Administración que carece de cobertura jurídica por falta absoluta de un acto administrativo previo o por exceso grosero de los límites de éste.

c) El procedimiento de urgencia aplicado a las expropiaciones forzosas.

d) El requerimiento reiterado al ciudadano para el pago de una deuda de derecho público.

14. Al iniciarse un procedimiento de oficio por "petición razonada" de otros órganos, ¿qué efecto vinculante tiene dicha petición sobre el órgano competente para iniciar el procedimiento?

a) Es vinculante, y el órgano competente debe iniciar el procedimiento en un máximo de 10 días.
b) No es vinculante, debiendo el órgano competente resolver si procede o no el inicio, notificándolo al órgano peticionario.
c) Es vinculante solo si el órgano peticionario ostenta superioridad jerárquica directa.
d) No vincula al inicio, pero obliga al órgano competente a abrir un trámite de información pública previa.

15. La mera presentación de una denuncia ante la Administración competente para poner en su conocimiento la existencia de un hecho infractor:

a) Otorga automáticamente al denunciante la condición de interesado en el procedimiento sancionador.
b) Convierte al denunciante en parte actora con derecho a la indemnización correspondiente por las costas.
c) No confiere por sí sola la condición de interesado en el procedimiento, salvo que la norma expresamente lo establezca.
d) Otorga condición de interesado solo si el denunciante lo solicita expresamente en el cuerpo del escrito de denuncia.

16. Si una solicitud de inicio formulada por el interesado no reúne los requisitos exigidos, se le requerirá para que subsane la falta ¿Cuál es el plazo ordinario concedido y existe posibilidad de ampliación?

a) Plazo de 10 días, ampliable prudencialmente por el órgano instructor hasta 5 días más, a petición del interesado o de oficio (salvo excepciones).
b) Plazo de 15 días improrrogables.
c) Plazo de 10 días, sin posibilidad legal de ampliación en ningún caso procesal.
d) Plazo de 5 días hábiles, ampliables a 10 si se trata de expedientes complejos.

17. Relativo a la subsanación de solicitudes, ¿en qué tipo de procedimientos está expresamente VETADA la ampliación de los plazos de subsanación?

a) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
b) En los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.
c) En los procedimientos sancionadores iniciados a instancia de parte.
d) En los procedimientos expropiatorios.

18. Cuando la Administración detecta que una solicitud reúne los requisitos legales pero la considera imprecisa, ¿qué actuación puede llevar a cabo según la ley?

a) Archivar la solicitud por inconcreción de la causa petendi.
b) Recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de los términos de la solicitud.
c) Iniciar un procedimiento paralelo de comprobación de oficio y suspender el principal.
d) Modificar de oficio y unilateralmente la solicitud para adecuarla a los parámetros de la convocatoria.

19. Frente a la decisión administrativa por la cual se acuerda la ACUMULACIÓN de un procedimiento a otro con el que guarde identidad sustancial o íntima conexión:

a) Procede recurso de alzada directo.
b) Procede recurso potestativo de reposición en plazo de 1 mes.
c) No procederá recurso alguno.
d) Solo procede recurso si la acumulación vulnera derechos fundamentales procesales.

20. El artículo 71 de la LPACAP consagra la regla de oro de la ordenación de procedimientos: el despacho de los expedientes. ¿Cuál es el criterio obligatorio aplicable en la resolución de expedientes de idéntica naturaleza?

a) Deberán despacharse por orden alfabético del apellido del solicitante.
b) Deberán despacharse por estricto orden de incoación, salvo orden motivada en contrario de la que quede constancia.
c) Se tramitarán priorizando aquellos presentados telemáticamente frente a los físicos.
d) Se despacharán a criterio discrecional del titular del órgano administrativo.

21. El incumplimiento del orden de despacho de los expedientes por parte del titular del órgano, según el artículo 71.2 de la LPACAP:

a) Provoca la caducidad inmediata del procedimiento.
b) Constituye infracción urbanística si el asunto lo es, pero no conlleva otras responsabilidades.
c) Dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, además de las responsabilidades de otra índole a que hubiera lugar.
d) Solamente generará derecho de queja para los afectados, pero nunca responsabilidad disciplinaria directa.

22. Durante la instrucción de un procedimiento, se acuerda la apertura de un periodo de PRUEBA. ¿Cuáles son los límites temporales legales obligatorios estipulados para este trámite?

a) Un plazo no inferior a 15 días ni superior a 45 días.
b) Un plazo no inferior a 10 días ni superior a 30 días.
c) Un plazo de 20 días hábiles improrrogables.
d) A libre criterio del órgano instructor, siempre que no exceda el plazo máximo de resolución del expediente.

23. Cuando el periodo de prueba o la práctica de las mismas sea propuesto directamente por los interesados, la Administración:

a) Deberá asumir de oficio todos los gastos generados en aplicación del principio de gratuidad del procedimiento administrativo.
b) Podrá exigir el anticipo de los gastos a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba.
c) Rechazará cualquier prueba que implique desembolso económico para el erario público.
d) Exigirá al interesado el abono del 200% del valor estimado en concepto de fianza procesal ineludible.

24. Salvo disposición normativa en contrario, los informes que el órgano instructor recabe en el trámite de instrucción tienen jurídicamente carácter:

a) Facultativo y vinculante.
b) Preceptivo y no vinculante.
c) Facultativo y no vinculante.
d) Preceptivo y vinculante.

25. Si se requiere legalmente la emisión de un informe "preceptivo", y este NO se emite en el plazo otorgado, ¿qué actuación procede legalmente en el procedimiento ordinario (sin contar las suspensiones específicas entre administraciones)?

a) El órgano instructor continuará las actuaciones sin que el procedimiento pueda paralizarse por esta causa.
b) Se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento por el tiempo que medie entre la petición del informe y su recepción (Art. 22).
c) Se entenderá que el informe emitido tácitamente tiene carácter desfavorable a las pretensiones del interesado.
d) Se producirá automáticamente la caducidad del procedimiento.

26. De acuerdo con el artículo 76 de la LPACAP, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio en el procedimiento:

a) Exclusivamente durante el trámite formal de audiencia.
b) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
c) En el plazo de 10 días desde la resolución del inicio del procedimiento, decayendo en su derecho si no lo hacen en ese plazo.
d) En cualquier momento, incluso después de haberse dictado la resolución si ésta no es firme.

27. ¿Qué figura legal permite a la Administración materializar intervenciones inmediatas y físicas sobre las personas o cosas ante un riesgo grave e inminente sin necesidad de agotar todo el íter procedimental previo formal, basada en razones de extrema urgencia?

a) El apremio sobre el patrimonio.
b) La ejecución subsidiaria forzosa.
c) La coacción administrativa directa.
d) La declaración de lesividad.

28. Si el contenido de un acto administrativo, para ser eficaz, precisa de la APROBACIÓN de un órgano superior o de otra Administración, ¿en qué momento nacerá su eficacia ejecutiva?

a) Desde la fecha en que se dicte originariamente por el órgano inferior, presumiéndose aprobado.
b) Su eficacia quedará demorada y comenzará en el momento exacto en que se produzca dicha aprobación superior exigida.
c) Desde que se le notifique inicialmente al interesado, haciendo constar la pendencia de la aprobación.
d) Transcurrido un mes desde que se remita al órgano superior sin haber recibido respuesta (silencio positivo en cadena).

29. Según las reglas para la notificación en papel, si se practica un primer intento de notificación a las 11:00 h en el domicilio del interesado y nadie lo recibe. ¿Cuándo será estrictamente legal intentar la notificación por segunda vez?

a) El mismo día a las 14:30 h.
b) El día siguiente hábil a las 12:00 h.
c) El tercer día hábil siguiente a las 10:00 h.
d) El día siguiente hábil a las 16:00 h.

30. Con respecto a las medidas provisionales, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrán adoptarse medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento administrativo. ¿Qué plazo establece la Ley para iniciar obligatoriamente el procedimiento tras acordar dicha medida previa?

a) 10 días naturales.
b) 15 días.
c) 1 mes.
d) 20 días hábiles.